

Autoevaluación

Instrucciones: Seleccione la opción correcta en cada reactivo.

1. **Según el artículo 133 constitucional, la «Ley Suprema de toda la Unión» está integrada por:**
 - a) La Constitución y las leyes federales únicamente
 - b) La Constitución, las leyes del Congreso de la Unión y los tratados internacionales
 - c) Las leyes federales y las constituciones estatales
 - d) Los tratados internacionales exclusivamente
2. **La facultad reglamentaria del Presidente se fundamenta en:**
 - a) El artículo 133 constitucional
 - b) El artículo 89, fracción I, constitucional
 - c) La LOAPF
 - d) El artículo 73 constitucional
3. **Las leyes marco o de facultades coincidentes:**
 - a) Tienen la misma jerarquía que las leyes locales
 - b) Tienen jerarquía superior a las leyes locales
 - c) Son emitidas por las legislaturas estatales
 - d) Solo regulan materia electoral
4. **El reglamento ejecutivo se caracteriza por:**
 - a) No estar subordinado a ninguna ley
 - b) Desarrollar y detallar una ley para hacer posible su aplicación
 - c) Ser emitido por el Congreso de la Unión
 - d) Regular materias no previstas en la ley
5. **Los tratados internacionales en materia de derechos humanos:**
 - a) Tienen jerarquía inferior a las leyes federales
 - b) Tienen la misma jerarquía que los reglamentos
 - c) Forman parte del bloque de constitucionalidad
 - d) Carecen de aplicación en el ámbito administrativo
6. **El principio *lex specialis derogat legi generali* significa:**
 - a) La ley posterior deroga la ley anterior
 - b) La ley superior deroga la ley inferior
 - c) La ley especial prevalece sobre la ley general
 - d) La ley escrita prevalece sobre la costumbre
7. **La jurisprudencia del TFJA:**
 - a) No es obligatoria para las autoridades administrativas
 - b) Es obligatoria solo para el Poder Judicial
 - c) Es obligatoria para las autoridades administrativas
 - d) Tiene jerarquía superior a la ley
8. **Son mecanismos de formación de jurisprudencia:**
 - a) Iniciativa legislativa y promulgación
 - b) Reiteración, contradicción de tesis y sustitución
 - c) Referéndum y plebiscito
 - d) Promulgación y publicación

9. **En el derecho administrativo mexicano, la costumbre:**
 - a) Es la fuente principal del derecho
 - b) Puede derogar una ley formal
 - c) Tiene una función limitada, principalmente interpretativa
 - d) No existe como fuente jurídica
10. **El principio de inderogabilidad singular de los reglamentos implica que:**
 - a) Los reglamentos no pueden ser modificados
 - b) La administración no puede apartarse de sus reglamentos en casos concretos sin justificación
 - c) Los particulares no pueden impugnar los reglamentos
 - d) Los reglamentos tienen jerarquía superior a las leyes
11. **La diferencia entre una ley federal y una ley general es que:**
 - a) La ley federal regula competencias exclusivas de la Federación; la ley general distribuye competencias concurrentes
 - b) La ley general tiene menor jerarquía que la ley federal
 - c) La ley federal es aprobada por los estados; la ley general por la Federación
 - d) No existe diferencia jurídica entre ambas
12. **La *vacatio legis* es:**
 - a) El período entre la promulgación y la publicación de la ley
 - b) El período entre la publicación y la entrada en vigor de la ley
 - c) El derecho del Ejecutivo a vetar una ley
 - d) La facultad del Congreso para modificar una ley
13. **La reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos:**
 - a) Limitó la aplicación de los tratados internacionales
 - b) Incorporó el bloque de constitucionalidad y el principio pro persona
 - c) Eliminó el control difuso de constitucionalidad
 - d) Redujo la jerarquía de la Constitución
14. **En el nuevo sistema de precedentes (2021), la *ratio decidendi*:**
 - a) Es la parte no vinculante de la sentencia
 - b) Es la razón decisoria que constituye precedente obligatorio
 - c) Es el resumen de la sentencia
 - d) Es la opinión disidente del juez
15. **La doctrina como fuente del derecho administrativo:**
 - a) Es una fuente formal y directamente vinculante
 - b) Es una fuente orientadora, no vinculante
 - c) Tiene jerarquía superior a la ley
 - d) Solo puede ser citada por la SCJN

 **Clave de respuestas:** 1-b, 2-b, 3-b, 4-b, 5-c, 6-c, 7-c, 8-b, 9-c, 10-b, 11-a, 12-b, 13-b, 14-b, 15-b

Lecturas complementarias

- Hamdan Amad, Fauzi. *Derecho Administrativo*. ELD, 2015. Tema III completo (Fuentes del derecho administrativo, pp. 37-69).
- Fernández Ruiz, Jorge. *Derecho Administrativo del Estado de México*. UNAM-IIIJ, 2023. Capítulos IV y V (Fuentes y la ley). Capítulo VI (Jerarquía normativa).
- Roldán Xopa, José. *Derecho Administrativo*. Oxford-ITAM, 2015. Capítulo 3 (Sistema de fuentes). Capítulo 4 (La ley y el reglamento).
- Martínez Morales, Rafael I. *2º Curso*. Temas II y III (La ley y el reglamento).
- Martínez Morales, Rafael I. *Diccionario*. Entradas: Constitución, Ley, Reglamento, Tratado internacional, Jurisprudencia, Principios generales del derecho, Doctrina.
- Carbonell, Miguel. *La Reforma Constitucional de Derechos Humanos 2011*. UNAM-IIIJ, 2011. Consultar capítulos sobre bloque de constitucionalidad, control difuso e interpretación conforme.
- Fix-Zamudio, Héctor. *El nuevo sistema de precedentes en México*. SCJN, 2021. Consultar introducción y desarrollo del sistema de *ratio decidendi*.